

# 两种法律关系辨析与房地产经纪业务重构

廖俊平 中山大学岭南学院房地产咨询研究中心主任

在 2011 年 12 月的本专栏,笔者曾经提出过房地产经纪业务的扩展与分化问题,最近在一次业界沙龙上,广州市房地产经纪行业的资深从业人员和律师一起又深入讨论的由“飞单”引起的一些话题,也涉及了房地产经纪人业务的重构。

大家首先讨论了两个案例。

## 案例一

北京链家房地产经纪有限公司起诉买房人田女士“飞单”。而经法院一审认定,链家地产败诉。据链家地产表示,田女士与其签署了《看房确认书》,约定链家地产提供居间服务,为田女士寻找潜在的可供购买的房屋。很快,链家地产为田女士提供了一处房屋的信息。田女士在看房后,虽表示满意,但为逃避中介费,改口称暂不买房。后经查实,田女士确实已购买链家地产所推荐的二手房。为此,北京链家地产向法院起诉田女士违约。他们认为,田女士使用了其提供的房屋信息,就应该按照约定给付中介报酬。

法院审理认定,田女士虽在《看房确认书》上签字,但链家地产未能促成该房屋买卖的交易,无权要求田女士支付报酬。关于《看房确认书》中的约定,对于是否进行该房屋的交易、是否选择链家地产作为交易的中介机构,田女士享有自主选择服务的权利,链家地产无权干涉,因此《看房确认书》中的相关约定应属无效。

## 案例二

业主张某与 21 世纪不动产杭州信宜店签订《房屋出售委托协议》,委托其放盘。协议中约定,如张某私下和该店曾介绍过的客户签订房屋转让合同,应支付全额委托代理费。

签署协议的同一天,21 世纪不动产信宜店

马上向张某介绍了买家何某。何某在信宜店经纪人的带领下对张某的房屋及相关环境进行了实地考察,并签订了《客户服务确认单》。在中介公司的安排下,张何双方见了面。谁知,在见面后的第二天,买卖双方一个不买了,另一个也不卖了。10 天以后,张某与何某私下签订了《杭州市房屋转让合同》。在证据确凿的情况下,21 世纪不动产信宜店将张某与何某告上了杭州仲裁委员会。他们得到的仲裁结果:违约客户张某与何某被裁决支付包括中介费在内的总共 4100 多元的违约金。

其实,这两个在房地产经纪行业常见的案例,反映的恰好是两种不同的法律关系。在第一个案例中,中介公司与客户签订的是居间服务合同,在这种情况下,只有居间成功,即买卖双方签署了房屋交易合同之后,中介公司才能收取居间服务费。而在第二个案例中,中介公司与客户签订的是委托服务合同,因此只要中介公司提供了与合同条款相符的服务,就有权收取服务费。

从房地产中介公司的全业务流程链分析来看,中介公司的核心产品是信息。从中介公司向买房客户提供服务的项目分解来看,首先是向客户提供初步信息,即何处有合适的房屋。如果从信息交易的角度看,提供这个信息已经可以收取相应报酬,因为中介公司需要花费大量时间成本和其他费用获得这些信息并从中筛选出有效且适合客户需求的信息,有偿提供这些信息是完全合理合法的。但现实中,由于行业惯例,这个信息提供过程却是不收费的。第二步是为客户提供看房服务,这个服务过去曾经是收费的,看一次房收 20 元乃至 50 元都有,但这是十几年前的事情

# 房价合理回归的借鉴研讨

包宗华

房价如何合理回归,已成为许多业内人士热烈探讨的问题。在探讨中不少同仁认为:首先要科学地确定房价回归的两个“度”:一是幅度;二是速度。

推行住房商品化以来,我国的房价只涨不跌,房价的回归应该定在什么样的幅度和速度,没有经验可循。为此,介绍几个有关的事例,望能从中获得一些可以借鉴的东西。

## 一、日本的房地产泡沫经济

从1960年开始,日本的房价(含地价)就以每年平均高于8%的增幅持续高涨。大家知道,每一次房价的高涨,都会产生泡沫,而泡沫经过长时期的积累,就会形成危害极大的泡沫经济。由于日本政府不干预房价,经过30年的泡沫积累,房价高涨56倍,而同期国内生产总值只增长17倍,终于形成了世所公认的房地产泡沫经济。日本的房地产泡沫经济于1990年破灭,造成了连续十几年的国民经济萧条(注:也有的专家认为日本经济萧条期为9年)。在泡沫经济破灭之初,

房价陡跌,平均跌幅为30%。

## 二、亚洲金融危机对香港房价的冲击及其派生的问题

1997年发生的亚洲金融危机,使得香港房价陡降,平均降幅为30%,有的楼盘超过50%。由于房价陡降,就派生出“负资产”和“断供”问题。例如,有个居民用100万元买了一套住房,并已首付20万元。这时房价陡降50%,也就是只用50万元就能买一套同等的住房,而这个居民还要按合同对剩下的80万元还本付息,就被某些专家叫做“负资产”。有的居民以“负资产”不合理为由,决定停止还本付息,就叫做“断供”。需要指出,有些人提出“负资产”和“断供”问题的另一个“目的”,是要求政府来承担“负资产”造成的损失,给刚成立的特区政府出难题,使之成为一个严峻的社会问题。

## 三、新加坡坚持调控房价取得的成就

从上世纪六、七十年代开始,新加坡就逐步推行对中低收入者的住房由政府组织建设和供

了,后来也不按这个规矩了。第三步是经过谈判撮合买卖双方签署房屋交易合同。如果第三步能够顺利完成,经纪人的佣金收入已经基本上可以落实,即使有客户违约不支付佣金,法院一般也会支持经纪人追索佣金。第四步也就是最后一步,是协助买卖双方办理交易过户手续。从经纪人来说,这一步属于“友情赠送”,因为这既不属于受委托寻找交易对象的工作内容(在采用委托代理合同安排时),也不属于撮合成交的工作内容(在采用居间服务合同安排时),无论是哪种合同安排,当买卖双方的交易合同签署之后,经纪

人的法定服务内容已经可以结束。但我国多年以来形成的惯例是经纪人或者其所在公司还会继续协助买卖双方办理交易过户手续。

在一次业界沙龙活动上,也探讨了分段收费的问题,也就是按照上面提到的四个步骤分段收取费用,这实际上就是在讨论房地产经纪人业务的重构问题了,或者是之前本专栏讨论的房地产经纪业务的分化问题。随着房地产经纪服务市场的不断成熟特别是客户的成熟,这样的业务重构应引起业界的重视并且有可能逐步实现了。

王春敏 / 责任编辑